

Rapporto di ricerca dettagliato: mercato, licenze, fiscalità, PSP e analisi dei concorrenti

20 agosto 2026 · Piattaforma di partecipazione agli utili tokenizzata basata su asset alberghieri/termali italiani. Chiusura di tutte le questioni rimaste aperte nei rapporti dell'8 luglio 2026 (Rapporti 1–3, Strategia finanziaria, documenti ONINO, struttura Dubai) mediante 7 agenti di ricerca approfondita in parallelo; 300+ fonti, con grado di affidabilità e stato di verifica per ciascun risultato. Il presente rapporto non costituisce consulenza legale o fiscale.

01 Mercato italiano hotel/spa: volumi, rendimenti, rischi

02 Estonia: normativa, costituzione, banche, fiscalità, precedenti

03 PSP / escrow: verifica per singolo fornitore

04 Commissioni dei concorrenti, analisi di redditività, stato del mercato

05 Italia / CONSOB: regole, giurisprudenza, precedenti

06 Opzioni di licenza: 6 percorsi, tabelle per paese, piano a fasi

07 Mappa fiscale: l'intera catena, tutte le aliquote

08 Impatti sul modello finanziario

09 Sintesi esecutiva e lista delle azioni

10 Elementi non verificabili e metodologia

€12 mln

Nuovo massimale di esenzione (Estonia: Riigikogu 79-1, Italia: D.Lgs. 86/2026; entrambi dal 5 giu 2026) — ma **complessivo** a livello UE, non per paese.

ECSPR ×

La licenza di crowdfunding è strutturalmente preclusa agli asset del proprio gruppo: l'art. 8(2) vieta la titolarità di progetto agli azionisti con $\geq 20\%$ e ai soggetti da essi controllati.

~47%

Perdita fiscale end-to-end come base di pianificazione (scenario b: IRES 24% + ritenuta 1,2% + esenzione estone + imposta del 26% sull'investitore). Lo 0% PSD non va presunto.

8–12%

Rendimento annuo che l'investitore retail richiederà da uno strumento illiquido di partecipazione ai ricavi alberghieri (derivato dagli ancoraggi BTP 4,04% + crowdfunding 10–14%).

Mercato italiano hotel/spa: volumi, rendimenti, rischi

CONCLUSIONE

La narrativa macro è solida e documentabile con i dati di tre osservatori indipendenti. La parte difficile è la matematica dei rendimenti: il pricing istituzionale (cap rate 5–6,5%) non può essere trasposto come headline al retail, perché le alternative effettive del retail (crowdfunding 10–14%, BTP 4%) implicano un'aspettativa dell'**8–12%** per uno strumento illiquido di partecipazione ai ricavi. Asset termali secondari, crescita in rallentamento trainata dall'ADR, stagionalità, dipendenza dall'operatore e la ricapitalizzazione di QC Terme — tutto impone proiezioni revenue-share conservative.

1.1 Volumi di investimento (per osservatore)

PERIODO	VOLUME	FONTE / NOTA	AFFIDABILITÀ
2024 (anno intero)	~€2,1 mld (+36%)	CBRE; gli hotel sono la 2ª asset class d'Italia; ~11% del volume alberghiero europeo	ALTA
2025 — Colliers	€2,5 mld (+29%), 110 operazioni	Numero di operazioni più alto dal 2007; il lusso ha assorbito il 48% del capitale; value-add 45%	ALTA
2025 — C&W	110 hotel / 11.310 camere	Prezzo medio per camera €220.084; il 39% del volume nel lusso	ALTA
2025 — EY	>€2,5 mld (+19%)	+35% sopra la media decennale; quota estera 53%; family office 22%	ALTA
2025 — Scenari Immobiliari	€2,35 mld (+27%)	Fatturato immobiliare alberghiero €3,8 mld (+12%); valore complessivo degli asset >€173 mld (+7,2%). Nota: l'obiettivo di €3 mld indicato da Scenari a luglio 2025 non è stato raggiunto	ALTA
H1 2025	~€1,7 mld (+102% a/a)	Colliers; Roma+Venezia €780 mln (47% del volume nazionale); esteri 60%	ALTA
Q1 2026 — JLL	~€370 mln diretti; >€600 mln incluse le riconversioni	Investitori internazionali 73%	MEDIA-ALTA
Inizio 2026 — Scenari	~€1,25 mld	Dopo UK (€5,6 mld), Spagna (€3,7 mld), Francia (€3,5 mld). Il perimetro di Scenari è più ampio di quello di JLL — le due serie non vanno mescolate	MEDIA
Contesto europeo	2025: €22,6–27 mld; H1 2026: €9,4 mld (-10% a/a, +11% sulla media a 10 anni)	C&W / HVS	ALTA

1.2 Rendimenti e struttura delle operazioni

- **Cap rate indicativi:** trophy ~5,0–5,5%; prime (centri di Roma/Milano/Venezia/Firenze) ~5,5–6,5%; secondari/periferici 6,5–6,7%+. Nell'H1 2025 rendimenti prime stabili, lieve compressione sui trophy; con l'allentamento della BCE è

- attesa un'ulteriore compressione. Le tabelle definitive dei rendimenti C&W H2 2025 / JLL 2026 non sono risultate scaricabili (blocco proxy) — gli intervalli provengono da sintesi secondarie.
- **Base realistica per un asset alberghiero/termale secondario:** cap rate 6,5–8%+ — non un dato pubblicato, ma un'inferenza; nel pricing dell'emissione si dovrebbe lavorare sopra questa banda.
 - **Struttura delle operazioni:** nel 2024 il 73% del volume in vacant possession (2023: 58%); H2 2025: 59% vacant possession, 24% contratti di gestione, 17% locazione. Gli acquirenti pagano un premio per il controllo — il pricing "bond-like" delle strutture in locazione diverge da quello delle strutture con rischio gestionale.

1.3 Performance operativa e turismo

- **KPI:** nel 2025 l'Italia è leader europea per crescita del RevPAR rispetto al 2019: +53% → €159; ADR +55% sul 2019; occupazione ai livelli pre-Covid. Ma H1 2025 a/a: RevPAR +3% (ADR +2%, occupazione +1%); agosto 2025: RevPAR +0,6%, ADR -2%. **La crescita è trainata dall'ADR e sta rallentando** — nelle proiezioni revenue-share un'ipotesi di crescita organica superiore al 3% non è difendibile.
- **Record turistici:** 2024: 466,2 mln di pernottamenti (+4,2%), quota estera 54,6% (+8,4%), l'Italia ha superato la Francia nei pernottamenti (Istat). 2025: ~479,3 mln di pernottamenti (+2,3%), 146,3 mln di arrivi (+4,7%) nella serie classica; >535 mln includendo gli affitti privati; spesa estera €57 mld (+5,6%). Arrivi del segmento alberghiero ~104,7 mln (+3%); il segmento extra-alberghiero è cresciuto del +13%. I dati 2025 sono di riporto secondario — da confermare sull'originale Istat prima di un uso esterno.
- **Outlook 2026:** Demoskopika: 141,2 mln di arrivi (+2,1%), 478,6 mln di pernottamenti (+0,4%), spesa €132,7 mld; la concentrazione estiva è scesa al 56,9% dei pernottamenti. Ferragosto 2026: 17,5 mln di turisti, €9 mld di spesa diretta.

1.4 Segmento wellness / termale

- **Italia:** economia del wellness \$140,6 mld — 10^a al mondo, 4^a in Europa (GWI, feb 2026). Turismo del benessere + spa + sorgenti termali/minerali insieme ~\$27 mld (2024); 5^a al mondo per le sorgenti termali.
- **Settore termale (Federterme):** ~320 stabilimenti, ~12.000 addetti; fatturato diretto 2025 ~€1,2 mld (+8%), stima 2026 >€1,35 mld; ~€5 mld con l'indotto; hotel termali ~26.000 posti letto, soggiorno medio 3,3 notti.
- **Globale:** economia del wellness \$6,8 trilioni (2024, +7,9%), stima 2029 \$9,8 trilioni. Crescita 2023→24: spa +14,6%, turismo del benessere +13,8%, termale +11,1% — tre dei quattro sottosettori a crescita più rapida. **Avvertenza:** il CAGR quinquennale 2019–24 è solo +1,9% — gli anni di rimbalzo rendono il CAGR fuorviante.
- **Segnali da operatori/operazioni:** *QC Terme* (portafoglio White Bridge): €44 mln di ristrutturazione alle Thermae Berzieri + JV spa-hotel da €300 mln target con BNP Paribas REIM — ma al contempo €40 mln di nuova finanza + €15 mln di aumento di capitale per sistemare i conti (attenzione: segnale adiacente al distress nel segmento in cui entriamo). *Terme di Saturnia:* fatturato 2025 €28,2 mln (+~10%; +64% sul 2019), €15 mln di investimenti nel 2026–27, obiettivo >€35 mln di fatturato. *Oaktree:* valuta la cessione di un portafoglio termale di 5 hotel da ~€350 mln che include Fonteverde, Grotta Giusti, Bagni di Pisa (non chiusa). *Bauer Venezia:* dall'insolvenza Signa, da King Street a Mohari per ~€300 mln (~€1,57 mln/camera; la maggiore operazione alberghiera singola del 2024). Pambianco: gli operatori termali crescono più lentamente del segmento alberghiero di lusso; leader di redditività nei bilanci 2024 è Aquardens.

1.5 Ancoraggi di rendimento e implicazioni per il pricing del prodotto

ALTERNATIVA	RENDIMENTO	NOTA
BTP italiano 10Y (18 ago 2026)	~4,04%	+57 pb in 12 mesi
Hotel prime in locazione (istituzionale)	5,0–6,5%	non liquido ma di qualità istituzionale

Crowdfunding immobiliare italiano (H1 2025)	lending 10,42% / equity 14,45%	Rapporto Walliance–Luiss; mercato annuo €300 mln (+46%), cumulato >€850 mln; progetto tipico 12–28 mesi, ~10% lordo atteso
Crowdfunding immobiliare europeo	lending garantito 9–11% (Estateguru media 9,4%); IRR equity 8–13%; Urbanitae >12%	P2PMarketData 2025
Obbligazioni baltiche con documento informativo	cedola 7,75–8,5%	Rotermann 7,75%; Volta SKAI 8,3–8,5% (v. 2.5)
Prodotto EuropaTech — rendimento implicito di clearing del mercato	~8–12%	BTP + 400–800 pb; al livello del crowdfunding-lending o superiore per rischio operativo + assenza di liquidità. È un'inferenza — nel deck va contrassegnata come tale

1.6 Fattori di rischio (dettaglio a livello di documento di emissione)

- **Stagionalità:** il 31,1% dei pernottamenti turistici UE cade in luglio–agosto (Eurostat 2025); nelle zone costiere italiane 50%+ (Calabria 58,8%). La stagione si allunga, ma i flussi di cassa dei resort resteranno fortemente stagionali.
- **Struttura degli operatori:** il mercato italiano è dominato da gestori familiari indipendenti — le catene rappresentano solo ~5,5% delle strutture (~18% delle camere; Horwath HTL 2023). Degli 80 nuovi contratti con operatori esaminati da Deloitte: 44 locazioni, 25 contratti di gestione, 11 gestioni dirette. Locazione = reddito fisso + rischio di credito del conduttore; contratto di gestione = rischio GOP in capo alla proprietà. **Il comportamento del token revenue-share è determinato da questa scelta contrattuale — va definita esplicitamente nel documento di emissione.**
- **Distress / gap di capex:** fallimenti societari italiani +17% nel 2024 (>9.000 procedure), +10,1% nel Q1 2025; la Banca d'Italia segnala che gli NPL del comparto ricettivo sono tornati a crescere nel 2024; ~40% degli hotel ha 30+ anni senza ristrutturazioni rilevanti, in gran parte in classe energetica F/G.
- **Energia:** al picco del 2022 la bolletta mensile di un hotel per vacanze da 60 camere è passata da €8k a €34k (esempio Federalberghi); inflazione elettrica al picco ~199%. I prezzi si sono raffreddati, ma l'elettricità italiana resta strutturalmente sopra la media UE; gli asset spa/termali sono ad alta intensità di energia e acqua.
- **CIN/BDSR:** codice identificativo nazionale e banca dati delle strutture ricettive obbligatori per tutte le strutture turistiche, hotel inclusi (dal 1° gen 2025, sanzioni fino a ~€8k; il codice va esposto nell'edificio e in tutti gli annunci). Onere di conformità per gli hotel; la pressione sugli affitti brevi non registrati è un lieve fattore positivo a favore degli hotel.
- **Rischio regolamentare sul lato distribuzione:** la Banca d'Italia, con rilievi su governance/trasparenza ai sensi dell'ECSPR, ha sospeso il 31 luglio 2025 le nuove campagne di Recrowd (la maggiore piattaforma italiana di RE lending, €219 mln) — precedente diretto per chiunque costruisca un veicolo di distribuzione retail.

Sezione 02

Estonia: normativa, costituzione, banche, fiscalità, precedenti

CONCLUSIONE

La soglia è confermata a **€12 mln** (dal 5 giu 2026); il regime del documento informativo è invariato; l'imposta resta ferma al 22/78. Sul fronte bancario LHV è di fatto chiusa, Paysera è realistica. Correzione critica: Rotermann City non era tokenizzata — in Estonia non esiste un precedente di emissione retail tokenizzata; ma la domanda retail sulle obbligazioni classiche con documento informativo è forte (sottoscrizioni in eccesso di 2,2–3,2x).

2.1 Modifica della soglia — iter legislativo

- Il Riigikogu ha approvato la modifica della Legge sul mercato dei valori mobiliari (progetto **690 SE**) con **79 voti a favore / 1 contrario** (dicembre 2025). Sintesi ufficiale: "La soglia dell'obbligo di redazione del prospetto sale da €8 mln a €12 mln; per le offerte pubbliche fino a €12 mln è sufficiente un documento informativo più semplice." La legge concede inoltre all'emittente flessibilità sulla lingua del prospetto e attribuisce alla Finantsinspektsioon il potere di irrogare sanzioni proporzionate al fatturato in caso di abusi di mercato.
- **Entrata in vigore:** la soglia di €12 mln dal **5 giugno 2026** — allineamento deliberato con la data di applicazione a livello UE dell'esenzione da Prospetto modificata dal Listing Act (Regolamento (UE) 2024/2809). Le relazioni illustrative (marzo e dicembre 2025) lo scrivono esplicitamente. Promulgazione presidenziale a dicembre 2025.
- **Il regime del documento informativo continua:** per le offerte sotto soglia, documento redatto dallo stesso emittente (Regolamento del Ministro delle Finanze n. 10 del 6 maggio 2024, armonizzato a livello baltico); la Finantsinspektsioon **non lo esamina né lo approva**. Le emissioni live del 2026 lo confermano: Invego Group (5 marzo 2026), Rotermann City (25 maggio 2026).
- **Non verificato:** gli estremi RT I della modifica; il testo finale del §15 VPTS (se sia mantenuta la base di €1 mln della banda del documento informativo); la pagina guida aggiornata di fi.ee; la versione post-giugno 2026 dell'elenco ESMA delle soglie nazionali (ultima versione trovata: 3 lug 2023). **Un'unica domanda al consulente locale prima del lancio; ipotesi di lavoro €12 mln.**

2.2 e-Residency e costituzione della OÜ (dati 2026)

VOCE	VALORE	NOTA
Tassa statale e-Residency	€150	€165 dal 2027; domanda→consegna della carta 3–5 settimane — percorso critico
Tassa di registrazione della OÜ	€265	online; esame ≤1 giorno lavorativo, registrazione 1–3 giorni lavorativi
Capitale minimo	€0,01/socio	Riforma del Codice di commercio di febbraio 2023 — abolita la base di €2.500
1Office	€315 una tantum	inclusi tassa + indirizzo + rappresentante; mantenimento €15/mese; contabilità da €35/mese
Xolo	€295 + €150 di tassa	piani €59–259+/mese + IVA
Companio	al costo della tassa	nel piano Premium costituzione senza markup; contabilità da €79/mese
Indirizzo + rappresentante (mercato generale)	~€200–400/anno	—

2.3 Banche: situazione per singolo fornitore

FORNITORE	POLITICA	VALUTAZIONE

LHV	L'e-Residency da sola non basta; prova di legame con l'Estonia (operatività/dipendenti/ufficio/immobili/controparti estoni regolari) + visita in filiale per chi non è verificabile digitalmente; €300 di commissione di richiesta non rimborsabile . Tariffario (ultima struttura verificabile, dic 2022): società locale + UBO estero apertura €300 / mensile €30; società estera €600/€60; attività ad alto rischio €1.000 / €100	Un emittente di valori mobiliari rientra probabilmente nella classe "alto rischio"; per una OÜ con UBO turchi senza legami con l'Estonia la probabilità di onboarding è molto bassa — non va messa nel piano
Wise Business	La restrizione sulla Turchia (31 mag 2023) è legata alla <i>sede legale</i> della società — la OÜ estone è fuori perimetro; ma l'AUP limita i servizi finanziari/la detenzione di fondi di terzi; attività crypto vietata	La raccolta delle sottoscrizioni degli investitori è molto probabilmente in categoria ristretta ; rischio di rifiuto anche come semplice conto operativo
Paysera	Fa onboarding di società e-Residency (apertura gratuita, ~€5/mese, 30 SEPA inclusi); la Turchia è nella lista a "verifica particolarmente rigorosa" ; attività crypto non supportata	Il conto operativo più realistico — con due diligence estesa. La posizione sulla raccolta di fondi di sottoscrizione di valori mobiliari non è pubblicata — rischio di rifiuto caso per caso

Nota: poiché i fondi degli investitori saranno detenuti presso PSP/escrow autorizzati, il conto societario serve solo per le spese operative — l'ostacolo bancario cessa così di essere critico.

2.4 Fiscalità (confermata 2026)

- **Storia delle aliquote:** dal 1° gen 2025 l'imposta sulle distribuzioni da 20/80 → **22/78**; abolita la ridotta 14/86 (e la connessa ritenuta del 7%). Il pacchetto "imposta di sicurezza" di dicembre 2024 avrebbe introdotto dal 2026 un'imposta del 2% sull'utile contabile societario — **abrogata il 19 giugno 2025 senza mai essere applicata**; al suo posto sono stati legiferati l'IVA permanente al 24% (1° lug 2025) e il piano di passaggio al 24% nel 2026; **a dicembre 2025 è stato annullato anche l'aumento al 24%**. Situazione 2026: utili distribuiti **22/78**, utili trattenuti **0%**, IVA 24%.
- **Ritenute alla fonte:** dividendi verso l'estero **0%**; interessi verso l'estero **0%** (se a condizioni di mercato; 22% verso persone fisiche residenti in Estonia); royalty 10%.
- **Meccanica del sistema:** in Estonia non esiste il concetto di "deduzione dei costi" — la base imponibile è costituita da distribuzioni + spese estranee all'attività. Gli interessi su strumenti di debito non sono un evento fiscale societario. **Rischio:** il 22/78 si applica a "dividendi e altre distribuzioni di utili" — **incluse le distribuzioni occulte di utili** — e la qualificazione come distribuzione di utili dei pagamenti su uno strumento di partecipazione agli utili economicamente equivalente all'equity è un rischio reale. Non sono stati trovati orientamenti/precedenti EMTA pubblicati sugli strumenti di partecipazione agli utili (kasumiosalusega instrumendid) → **il ruling preventivo vincolante (siduv eelotsus) è la via standard**.
- **Limite ATAD agli interessi:** con soglie di oneri finanziari eccedenti > €3 mln e >30% dell'EBITDA (ITA §54²) — su scala €8–12 mln probabilmente non si attiva.

2.5 Precedenti (2025–2026) e prova della domanda

EMISSIONE	DATA	DIMENSIONE / CEDOLA	ESITO
Rotermann City (correzione: NON tokenizzata)	mag–giu 2026	€6 mln→€8 mln di tetto, 7,75% fisso, 3,5 anni, nominale €1.000	Obbligazione garantita classica con documento informativo; SEB + Nasdaq CSD; quotazione su First North ~15 giu 2026
Volta SKAI (controllata di Endover)	dic 2025	€4 mln, 8,3% (cedola trimestrale); tranche precedente €3,5 mln 8,5%	Prima offerta retail estone di obbligazioni garantite da immobili; sottoscrizioni in eccesso di 2,2x , 488 investitori hanno sottoscritto €4,89 mln; programma complessivo di €12 mln su First North
Everaus Kinnisvara	mag 2025	base €3 mln → €5 mln	Domanda 3,16x , 1.601 investitori, ~€9,47 mln di domanda
Invego Group	mar 2026	obbligazione con documento informativo	dettagli limitati
Hepsor	nov 2025	programma da €20 mln	Sopra l'esenzione — ha usato un prospetto integralmente approvato dalla FSA (quando la scala cresce, il percorso è questo)

Precedente tokenizzato: non è stata verificata in Estonia nel 2025–26 alcuna offerta retail immobiliare o di partecipazione agli utili basata su DLT/blockchain (solo contenuti di marketing di Tokenizer.Estate — nome/dimensione del progetto non confermati). Il vantaggio della prima mossa è reale; lo è anche l'assenza di test regolamentare.

Sezione 03

PSP / escrow: verifica per singolo fornitore

CONCLUSIONE

Tutti e tre i fornitori in short list restano validi nel 2026; nessuno pubblica prezzi per il crowdfunding (tutto su preventivo). Con un emittente estone la **compatibilità più verificata è quella di Lemonway**; la profondità funzionale è di **secupay**; Mangopay è valida ma la policy sugli UBO turchi non è stata verificata. Alla lista RFQ vanno aggiunti **ConnectPay** e **Treezor**. La prassi di settore conferma il SEPA: la carta non è prassi diffusa negli investimenti in valori mobiliari regolamentati.

3.1 secupay (DE, istituto di pagamento con licenza BaFin)

- **Perimetro di prodotto (verificato):** prodotto dedicato al crowdfunding — conti escrow conformi allo ZAG e protetti dall'insolvenza; raccolta di tutti i pagamenti degli investitori fino all'obiettivo di funding; trasferimento cumulativo all'emittente al raggiungimento dell'obiettivo; **distribuzione automatica di interessi e rimborsi** via API/eTerminal; payment-splitting per commissioni; onboarding digitale per emittente e investitore. Dal 2023 nel crowdfunding tedesco l'imposta sui redditi da capitale (KESt) è versata dall'istituto di pagamento — secupay pubblicizza di assumersene l'onere (probabilmente irrilevante per uno strumento di diritto estone, ma indicatore di profondità del business).
- **Carta:** la pagina crowd-investing elenca "direct debit o carta di credito" per il pagamento dell'investitore; ma la referenza di punta Invesdor in produzione usa solo direct debit + bonifico → l'abilitazione della carta sui valori mobiliari è una **decisione commerciale/di rischio caso per caso**.

- **Prezzo:** nessun listino pubblico per il prodotto crowd (esiste il PLV generale versione maggio 2026, non apribile; "offerte individuali"). Riferimento dal tariffario e-commerce (NON crowd): canone mensile base €9,50/€27,50; ~€0,15–0,35 per transazione; ~0,2–4% in base al volume; garanzia direct debit +1,0%; carte extra-MIF +1,3%.
- **Emittente estone:** gestisce i flussi transfrontalieri per il gruppo Invesdor (progetti con 1.000+ investitori); si rivolge alle piattaforme ECSP in tutta l'UE; passaporto PSD2 possibile. **La notifica effettiva di passaporto verso l'Estonia e la disponibilità a contrattualizzare con un emittente estone non sono state verificate** — controllo nei registri transfrontalieri della Finantsinspektsioon + domanda diretta.

3.2 Lemonway (FR, istituto di pagamento con licenza ACPR)

- **Perimetro (verificato):** passaporto verso ~29 paesi UE/SEE; 1.400+ piattaforme, ~200 di crowdfunding; 170+ piattaforme registrate come suoi agenti presso l'ACPR. **Impronta baltica:** nei registri della Banca centrale lituana Heavy Finance e Profitus (LT), Capitalia (LV); **precedente estone: Estateguru** con l'integrazione "Pay by Bank" (lug 2023); in Bulgaria Afranga.
- **Prezzo (fonti terze):** Capterra 2026: "Starter Pack" **setup €5.490 + supporto €840/mese + payout €0,50 (SEPA) / €9 (internazionale) + costi KYC (importo non chiaro) + commissioni di transazione a consumo.** LenderKit (datato): incasso carta da 1,2% + €0,18 sulle carte europee, resto del mondo 2,8% + €0,18; payout SEPA gratuito in quella fonte — la contraddizione con €0,50 è probabilmente una differenza tra tariffario vecchio/nuovo, da chiarire in call. Take rate misto ~0,33% nel 2023 (Business of Payments).
- **Questione aperta:** tutte le referenze pubbliche sono piattaforme/marketplace; **nessuna prova di onboarding di self-issuer non ECSP** (né a favore né contro) — da chiedere direttamente alla compliance.

3.3 Mangopay (LU, EMI)

- **Perimetro:** verticale crowdfunding attivo — escrow su e-wallet senza limiti di durata, pre-autorizzazione carta, KYB del titolare di progetto, pagamenti pianificati, flussi di rimborso/restituzione dei crediti; referenze: Anaxago (FR equity), Caption. T&C aggiornati al 9 ott 2025.
- **Prezzo:** su preventivo da ~2023. Listino storico (miglior ancoraggio pubblico): carta 1,8% + €0,18 (con volume fino a ~1,3% + €0,18), payout SEPA gratuito, extra-SEPA €2,50, trasferimento intra-wallet gratuito; carta negoziata 1,2–1,8% + fisso.
- **Meccanica dei chargeback (verificata):** lo storno avviato dalla banca apre automaticamente una Dispute; i fondi vengono prelevati dal "Repudiation Wallet" della piattaforma (può andare in negativo, la piattaforma è obbligata a ripianarlo); la contestazione si fa con prove, decide la banca emittente della carta. Un chargeback su una sottoscrizione completata con fondi già trasferiti all'emittente = rischio di credito da recupero/annullamento in capo all'emittente. Penale di chargeback tipica di settore €15–50+.
- **UBO turchi:** dichiarazione obbligatoria per UBO >25%; la tabella delle restrizioni per paese non è risultata scaricabile — lo status della Turchia non è stato verificato. La Turchia è uscita dalla grey list FATF a giugno 2024 (riduce ma non elimina i trigger di EDD). Controllo: GET /countries/TR/authorizations.

3.4 Nuovi candidati ed esclusi

FORNITORE	STATO
ConnectPay (LT, EMI n. 24)	Prodotto dedicato al crowdfunding: conti/IBAN segregati per i clienti, raccolta degli investimenti, apertura/distribuzione/rimborso dell'escrow, SEPA+SWIFT+carte+open banking in un'unica API; partnership con InSoil. La posizione baltica è un plus. Prezzo dal sito/su preventivo. Il nuovo candidato più forte

Trezor (FR, gruppo Société Générale, EMI)	Nuovo verticale "Investment/WealthTech": dalla verifica dell'identità alla distribuzione dei fondi, conforme ai quadri AMF/UE; escrow, IBAN, bonifico istantaneo. Alternativa credibile a Lemonway/Mangopay
OPP (NL, DNB)	Ha un prodotto escrow per il crowdfunding; non verificato se accetti flussi su valori mobiliari regolamentati per emittenti non olandesi
LHV + EveryPay (EE)	Non un prodotto escrow chiavi in mano — architettura a conti bancari (conti client-funds + gateway carte EveryPay; EveryPay passata a LHV nel 2022, ~70% delle transazioni card online estoni). Sul tavolo come fallback locale
Montonio (EE)	Gateway e-commerce (pagamenti bancari €0,05/transazione; carta 1,4% + €0,25) — nessuna capacità escrow/fondi della clientela; non idoneo come collettore di denaro regolamentato
PayPro, Betterpayment, Swikly, Noelse	Nessun prodotto pertinente / non attinenti — esclusi
Nium	Anti-candidato: vieta espressamente l'uso per crowdfunding, valori mobiliari ed escrow

3.5 Questioni di flusso: MoR, chargeback, costi

- **Merchant of record:** nel modello wallet-PSP l'incasso con carta approda giuridicamente sull'e-wallet dell'investitore presso il PSP (l'investitore è contrattualizzato con il PSP per il servizio di pagamento); la controparte verso il circuito e la descrizione in estratto conto sono il PSP (o PSP-on-behalf-of); l'obbligazione da chargeback viene spinta contrattualmente sulla piattaforma. Le dichiarazioni MoR precise per fornitore non sono pubbliche — in call chiedere "chi detiene MID/descriptor, chi firma il contratto con il circuito delle carte".
- **Costi SEPA:** l'incasso di bonifici SEPA su IBAN (virtuale) è tipicamente gratuito/quasi gratuito; payout: Lemonway €0,50 (attuale), Mangopay storicamente gratuito; le cifre aggiornate esatte sono su preventivo.
- **Distribuzione massiva degli utili:** tutti e tre i fornitori supportano pagamenti massivi programmatici via API (secupay lo pubblicizza espressamente come motore di interessi/rimborsi; Mangopay istantaneo + incluso RTGS/T2). A listino, una distribuzione a 5.000 investitori su Lemonway $\approx$ €2.500; le distribuzioni lasciate intra-wallet sono in genere gratuite, solo il prelievo verso banca sconta la commissione di payout. Il prezzo dei batch è ovunque su preventivo.
- **Realtà del rischio carta:** chargeback su sottoscrizioni di valori mobiliari completate + il diritto di rimborso incondizionato a 8 settimane del SEPA DD + il friendly fraud in aumento (il 79% dei merchant ha segnalato frodi di prima parte nel 2024) — ecco perché i setup di crowdinvesting UE in produzione si appoggiano a bonifico SEPA/pagamento anticipato. Se si abilita la carta, attendersi rolling reserve/restrizioni.

3.6 Set di domande ai fornitori (da allegare alla RFQ)

1. Fate onboarding di un self-issuer privo di licenza ECSP, che vende esclusivamente i propri strumenti di partecipazione agli utili (OÜ estone con UBO turchi)?
2. La carta è abilitata sulle sottoscrizioni di valori mobiliari; chi è il MoR/descriptor; quali sono le vostre rolling reserve e restrizioni sulle carte?
3. Costo KYC per investitore; percentuale per transazione sul nostro profilo di volumi; prezzo di payout/batch?
4. La vostra policy sugli UBO turchi — perimetro e durata dell'EDD?
5. Nella struttura escrow, flusso e costo di annullamento/rimborso prima del raggiungimento dell'obiettivo?

Commissioni dei concorrenti, analisi di redditività, stato del mercato

CONCLUSIONE

La success fee del 5–6% si colloca nella fascia medio-alta dell'intervallo europeo verificato (3–10%); la commissione di listing di €15k non ha precedenti nel crowdfunding (esiste solo nell'infrastruttura di tokenizzazione, a un prezzo inferiore di ~2,5–3x); la servicing fee dello 0,75%/anno è coerente con i benchmark. La prova di redditività esiste ma appartiene a un profilo ristretto: piattaforme snelle + basate su debito + monomercato. I due precedenti strutturalmente più vicini (Rendity, Recrowd) sono falliti/sospesi nel 2025–26; il mercato italiano è a -36,8%.

4.1 Commissioni lato emittente — per piattaforma (verificate)

PIATTAFORMA	DALL 'EMITTENTE	DALL 'INVESTITORE	NOTA / AFFIDABILITÀ
EstateGuru (EE, lending)	3–4% di success + 0–2% annuo di gestione + penali di mora	0,96%/anno su AUM (aggiunta a ott 2023) + vendita sul secondario 1% + prelievo €3 + conto inattivo €10→50/mese	~80% dei ricavi da success fee upfront. ALTA
Rendity (AT, chiusa)	Commissione di collocamento + commissione annua, negoziate per progetto, insieme "una percentuale a una cifra media"	0%	Gemella esatta dell'architettura commissionale di EuropaTech — ed è comunque fallita. ALTA
Exporo (DE)	~5% del volume obbligazionario nel prodotto Bestand (strutturazione+distribuzione+marketing)	0% diretto	MEDIA-ALTA
Bergfürst (DE)	Commissione sul capitale raccolto — la % solo nei singoli prospetti	secondario: venditore €10 + ordine €5	% non verificata. MEDIA
Raizers (FR/CH)	Success fee solo dal titolare di progetto; % non pubblicata (voci di mercato ~8–10%)	0%	MEDIA / % BASSA
ClubFunding (FR, leader)	~4–7%	0%	MEDIA
Homunity (FR, Tikehau)	5–10%; standard 5% (IVA esclusa)	0% (€8 sul pagamento con carta)	MEDIA-ALTA

La Première Brique (FR)	Commissione al closing; il "15–20%" affermato da una fonte contrasta con i conti — i bilanci 2023 implicano un take rate effettivo di ~3,5–4%	0%	meccanismo ALTA , % BASSA
Walliance (IT, SIM+ECSP)	Success fee sul totale della raccolta — % non pubblica	1% all'uscita (se l'obiettivo di rendimento è raggiunto; art. 13 T&C)	MEDIA
Recrowd (IT)	Dai mutuatari; % non pubblicata	0%; ticket minimo €250	MEDIA
Trusters (IT, 51% CrowdFundMe)	Dagli sviluppatori; % non pubblicata	0%	MEDIA
Bricks.co (FR)	~5–10% (modello obbligazionario post-AMF)	0%	MEDIA
Reinvest24 (EE)	% non pubblicata	1% di success al rimborso; fino al 10% del canone come gestione nei progetti a reddito; venditore sul secondario 2%	ALTA (tariffario 2021)
Crowdestate (EE)	Incorporata nel modello finanziario del singolo deal (inclusa la success sopra l'hurdle)	venditore sul secondario 2%+IVA	MEDIA
Doorway (IT, club deal)	8%	—	Benchmark italiano. MEDIA

4.2 Piattaforme di tokenizzazione ed esempi alberghieri

PIATTAFORMA	COMMISSIONI	NOTA
Blocksquare / Oceanpoint (SI, infrastruttura)	Licenza (una tantum/mensile) + \$5.990/tokenizzazione+offerta + \$69/mese/asset	Prezzo ufficiale pubblicato — ~2,5x sotto l'ipotesi di €15k di EuropaTech ; sconto fino al 100% con lo staking di BST
Brickken (ES, SaaS)	Setup ~\$5k + canone mensile + gateway fiat 1,5%	tariffe scaglionate
RealT (US)	~10% di markup di tokenizzazione sull'immobile + ~5% di gestione sui canoni + 1,5% delle riparazioni	dati dell'epoca del whitepaper

Lofty (US)	3% al venditore in fase di listing; ~3% sulla transazione (andata e ritorno ~6%)	—
Splint Invest (CH/DE)	4–6% di piattaforma all'acquisto + 2% all'uscita	beni da collezione frazionati
Estating (LU)	Commissione iniziale + percentuale sulla rivendita — cifre mai pubblicate	BASSA
Esempi alberghieri	—	St. Regis Aspen (US 2018, ~19% dell'equity, ~\$18 mln); blockimmo (CH, hotel sul lago di Lucerna); Trump Int'l Maldives (token su ricavi-interessi da \$300 mln, 2025–26); Stobox (strutture BVI/Cayman/ADGM). Nell'UE NON esiste un precedente pubblicato di commissioni per token di partecipazione ai ricavi alberghieri — nessun benchmark diretto nella nicchia

4.3 Redditività: casi dimostrati e controesempi

PIATTAFORMA	ESITO	DETTAGLIO
EstateGuru	2024: +€104.305 netti (primo anno in utile)	Ricavi €8,41 mln (2023: €8,37 mln); utile operativo €102,9k; patrimonio netto -€2,48 mln → +€1,63 mln. Bilancio certificato (ago 2025). Metodo: tagli profondi ai costi + svolta dalla crescita alla sostenibilità + commissione AUM dello 0,96%
La Première Brique	2023: +€851.617 netti (margine 34%)	Ricavi €2,47 mln; volumi 2021 €17 mln → 2022 €35 mln → 2023 €70 mln; bond lending con ticket da €1; in utile anche nel 2024 (depositi Pappers)
ClubFunding (FR)	Dichiarazione di redditività	>€1,5 mld cumulati, €424,5 mln nel 2022, ha raccolto €125 mln di investimenti (set 2022); i conti sono depositati in forma riservata — nessun utile certificato. MEDIA
Recrowd (IT)	2023: primo utile	€74,3 mln nel 2024, il 52% del RE lending italiano — ma sospesa a lug 2025
CrowdFundMe (IT, quotata)	2024: -€677k	Ricavi €1,71 mln (+13%); EBITDA -€167k; 2023: -€899k. Controesempio
Walliance (IT)	Non confermato	Ultimo dato pubblico 2021 (ricavi €1,82 mln); ha investito nella licenza SIM (nov 2023) e nell'acquisizione di Lymo

Cinque tratti che distinguono le piattaforme redditizie: (a) strumento di debito/obbligazionario — mutuatari ricorrenti, ciclo rapido, commissione upfront (nessun caso redditizio nell'equity crowdfunding); (b) take rate upfront di ~3,5–5%+; (c) base di costi snella (LPB era in utile con €2,5 mln di ricavi; EstateGuru è arrivata all'utile rimpicciolendosi); (d) concentrazione dei volumi in un unico mercato principale; (e) monetizzazione anche del lato investitore. **Il killer dei profitti: l'internazionalizzazione aggressiva** (EstateGuru pre-2023, Walliance).

4.4 CAC e dimensioni dei ticket

- **Nessuna piattaforma UE di crowdfunding immobiliare pubblica il CAC** (pitch deck, interviste, report passati al setaccio — non verificabile).
- Proxy (con cautela): CAC headline dei neobank consumer ~\$50 ma **~\$269+ per cliente attivato** (inclusi KYC \$5–15 + bonus di iscrizione + tasso di attivazione; Forbes/Shevlin mar 2025); CAC fintech +40–60% dal 2023; CAC blended dell'e-commerce DTC UE €65–110; un template di modello finanziario per crowdfunding indica un CAC lato emittente di ~\$1.000.
- **Ticket:** ingresso medio sulle piattaforme europee ~\$3.424; Rendity ≈ €4.200 per investitore cumulato (€157 mln / ~37k investitori); Francia 2025 progetto medio ~€841k; Recrowd min €250, nel 2024 72.556 nuove registrazioni / €74,3 mln ≈ ~€1.000 per registrazione (registrazione ≠ investitore attivo — tetto di efficienza del funnel).
- **Implicazione per il modello:** con il ticket retail medio annuo ESMA di ~€660, il ticket medio di €1.000–1.500 del modello è ragionevole; la soglia CAC ≤ €200 è aggressiva-ma-possibile; l'implicito di €67 del primo anno è irrealistico — il rapporto budget marketing/obiettivo investitori va rifatto girare.

4.5 Stato del mercato (metà 2026)

- **Francia:** collecte totale 2025 €1,763 mld (+1,8% — prima crescita dopo due anni di calo); immobiliare €845 mln (-1,9%), 1.004 progetti (operazioni più grandi, meno numerose). Cumulato ~€13 mld.
- **Italia:** 10° rapporto PoliMi (lug 2025): lug 24–giu 25 totale €260,65 mln (-14%); immobiliare €181,76 mln (-5,1%); 42 piattaforme ECSP (2ª nell'UE dopo le 50 della Francia). **11° rapporto (21 lug 2026): lug 25–giu 26 solo €164,19 mln (-36,8%) — livelli 2020;** piattaforme da 42→37; cause: tassi, debole appetito al rischio del retail, exit in ritardo, costi di conformità ECSPR in aumento. L'immobiliare resta il segmento dominante.
- **Sospensione di Recrowd:** Banca d'Italia 31 lug 2025 (rilevi su governance/trasparenza/conformità; motivazione riservata); le campagne in corso proseguono; piano di rimedio presentato il 30 ago 2025; a quella data 18 prestiti prorogati, di cui 14 in default.
- **Germania/Austria:** chiusura di Rendity il 16 feb 2026 (220+ progetti, ~37–38k investitori, €157 mln; ritardi/insolvenze in >40% dei round di funding; il new business era già fermo da apr 2024). Koregraf (FR) chiusa a maggio 2025 (€232 mln+ cumulati). EV Digital Invest / Engel & Völkers Digital Invest insolvente nel 2025 (quando l'azionista di riferimento non ha erogato il prestito da €1,03 mln). Zinsbaustein + Wiwin fuse ad aprile 2025. Azione collettiva contro Exporo su un progetto fallito (2025–26). La diagnosi di Eurocrowd: "fine dell'illusione dell'espansione" — il settore non cresce, si consolida.
- **UE nel complesso:** crowdfunding immobiliare cumulato €12,4 mld a fine 2023 (€2,6 mld nel 2023); il dato annuo pan-UE 2024/25 non è verificabile; direzionalmente nessuna ripresa.

Sezione 05

Italia / CONSOB: regole, giurisprudenza, precedenti

RISCHIO CRITICO

La configurazione "piattaforma fuori dall'Italia" da sola non protegge. Il test nelle decisioni CONSOB: un sito estero è considerato rivolto all'Italia se i contenuti **sono accessibili in italiano (traduzione automatica inclusa) e non esiste un meccanismo che impedisca la registrazione degli utenti italiani**. Arsenale sanzionatorio: sospensione dell'offerta fino a 90 giorni (art. 101-bis TUF), divieto (art. 99), vigilanza sulla pubblicità (art. 101) e oscuramento tramite ISP — **1.522 siti oscurati da luglio 2019 al 22 dicembre 2025**.

5.1 Soglia e quadro normativo

- **Base UE (Listing Act):** dal 5 giu 2026, nel Regolamento Prospetto modificato, esenzione armonizzata di **€12 mln complessivi a livello UE** per emittente su 12 mesi; gli Stati membri possono scendere a €5 mln e richiedere un documento nazionale non più oneroso della nota di sintesi del prospetto.
- **La scelta dell'Italia:** in precedenza, con l'art. 34-ter del Regolamento CONSOB 11971/1999, era esente la banda €1–8 mln. **D.Lgs. 29 aprile 2026 n. 86** (GU n. 116, 21 maggio 2026; le disposizioni sulle offerte dal 5 giu 2026): soglia da €8 mln → **€12 mln**; l'opzione dei €5 mln non è stata esercitata. **Per le offerte tra €8 e 12 mln va depositato e pubblicato un "documento di sintesi"**; nella consultazione di giugno 2026 la CONSOB ha dichiarato che oltre a questo non aggiungerà un documento informativo generale. La consultazione di adeguamento del Regolamento Emittenti è stata aperta il 18 giu 2026 (commenti fino al 20 lug); **il testo definitivo non risulta verificabile al 20 agosto.**
- **La dottrina del "prodotto finanziario":** le regole italiane sull'offerta (artt. 93-bis ss., 94 TUF) sono ancorate al concetto di "prodotto finanziario", più ampio dei valori mobiliari MiFID — bastano (i) capitale + (ii) aspettativa di rendimento finanziario + (iii) rischio. Esempi applicativi: **Delibera n. 23832 (21 gen 2026)** — sospesa l'offerta online di "Mining/Investment Contractual Plans" di Fyenergy ai residenti italiani; Delibera 22814 — offerta senza prospetto via www.infc.eu (violazione dell'art. 94(1)). **L'esenzione estone non sottrae al regime italiano un'offerta rivolta all'Italia.**
- **Correzione:** il riferimento alla "restrizione di marketing ex art. 4-undecies TUF" contenuto nei documenti precedenti è errato — quell'articolo disciplina il whistleblowing. Gli articoli pertinenti: 93-bis/94 (offerta), 99 (sospensione/divieto), 101 (pubblicità), 101-bis, 7-octies (oscuramento).
- **Le tre basi giuridiche dei poteri di oscuramento:** (i) servizi di investimento abusivi — art. 7-octies(1)(b) TUF (Decreto Crescita, L. 58/2019); (ii) offerta al pubblico abusiva di prodotti finanziari — L. 8/2020; (iii) servizi crypto abusivi — MiCAR + D.Lgs. 129/2024.

5.2 Reverse solicitation: limiti realistici

- **Q&A ESMA sul Prospetto:** un residente del paese A può partecipare a un'offerta nel paese B — se l'offerta non è "fatta" in A; la mera presenza web non costituisce automaticamente un'offerta ovunque (mostrare il prezzo, da solo, non configura un'offerta). "Dove è fatta" è un test fattuale: lingua, targeting, marketing.
- **Vento di vigilanza:** le linee guida ESMA sulla reverse solicitation in MiCA (Final Report dic 2024, linee guida feb 2025) leggono l'eccezione in modo "molto stretto": quasi ogni marketing che raggiunge un cliente UE — inclusi influencer, sponsorizzazioni, promozioni di terzi — è solicitation; l'onere di documentazione grava sull'impresa. Formalmente vincolano solo le imprese di paesi terzi sotto MiCA — un emittente UE di valori mobiliari è fuori perimetro — ma sono indicative di quanto strettamente venga letta la "iniziativa esclusiva propria". Non sono state trovate linee guida CONSOB separate 2024–26 sulla reverse solicitation per i valori mobiliari.
- **Design pratico:** nessun contenuto in italiano; nessun marketing/affiliate verso l'Italia; geo-blocco dei residenti in Italia in fase di onboarding; un impianto documentale difendibile in caso di reclamo.

5.3 Il percorso ECSPP italiano

- Dall'11 nov 2023 possono operare solo i fornitori autorizzati ECSPP; le piattaforme specializzate sono autorizzate dalla CONSOB (sentita la Banca d'Italia), le banche/istituti di pagamento dalla Banca d'Italia. **27 CSP italiani autorizzati nel 2024** (Rapporto ESMA sul crowdfunding, dic 2025) — il censimento PoliMi indica un calo a 37 piattaforme nel 2026 (possibile differenza di definizione).
- Piattaforme citate: Walliance (primo ECSPP italiano; equity+lending+debt; anche in Francia/Spagna), Recrowd (lending; autorizzazione 30 nov 2023; sospesa), Trusters (lending; nel gruppo CrowdFundMe).
- **Titolare di progetto estero:** l'ECSPP non pone vincoli di nazionalità — ma il vincolo stringente è **€5 mln per titolare di progetto su 12 mesi** (tutte le piattaforme + con il Q&A ESMA **incluse le offerte pubbliche esenti**). Non è stato verificato se Walliance/Recrowd/Trusters accettino di fatto una OÜ estone; i portali italiani lavorano tipicamente con veicoli SRL/SPA italiani.

- Commissioni dei portali: success fee sulla raccolta a carico del titolare di progetto (percentuali non pubblicate; Doorway dichiara l'8%; range di mercato italiano anedddotico ~4–8% + costi fissi di listing/DD).

5.4 Infrastruttura di tokenizzazione e precedenti

- **L'infrastruttura giuridica è pronta e in uso:** il D.L. 25/2023 "Decreto Fintech" (in vigore dal 16 mag 2023 con la L. 52/2023) disciplina l'emissione/circolazione di strumenti finanziari digitali su DLT (complementare al Regime Pilota DLT dell'UE). Regolamento attuativo CONSOB con Delibera 22923 (dic 2023); registro dei responsabili dei registri per la circolazione digitale: **CDP** (Delibera 23076, 24 apr 2024), **Fleap S.p.A.** (23295, 23 ott 2024), **Weltix S.p.A.** (23641, 23 lug 2025), **Commercio.Network** (23805, 17 dic 2025).
- **Primo bond digitale:** Cassa Depositi e Prestiti, su Polygon (lug 2024) — interamente collocato presso Intesa Sanpaolo; istituzionale, non retail.
- **Sandbox:** nella prima finestra (nov 2021–gen 2022) 16+3 progetti, nella seconda (nov–dic 2023) 3 ammessi su 10; completato l'esperimento sui security token di Cetif Advisory con sei banche. L'affermazione "l'immobiliare è stata la prima classe di security token testata" è di fonte commerciale — con cautela.
- **Precedenti commerciali:** *MetaWealth* (pan-UE; licenza VASP/cripto UE ad apr 2025 — NON il percorso prospetto/ECSPR): progetto da €11,3 mln con 22 appartamenti a Roma; ~\$3,4 mln di investimento istituzionale dal fondo APS; >\$50 mln di transazioni tokenizzate, \$1 mln di distribuzioni di rendimento (lug 2025). Il modello a licenza crypto per prodotti che sono economicamente valori mobiliari è regolamentarmente controverso — **da non prendere a modello**. *Black Manta × BoxDepo*: obbligazione tokenizzata che finanzia un deposito a reddito in Sardegna (Canton Network, notizia di set 2025). *Caroni Capital*: investimento frazionato in blockchain sull'Hotel Garibaldi vicino a Venezia + quota dei ricavi da locazione + angolo Golden Visa — wrapper giuridico/licenza/offerta chiusa **non verificati**.
- **Vuoto netto:** non è stata trovata alcuna offerta **retail** tokenizzata di partecipazione agli utili di hotel/terme completata e conforme CONSOB tramite Sandbox, Decreto Fintech o ECSPR.

Sezione 06

Opzioni di licenza: 6 percorsi, tabelle per paese, piano a fasi

RISULTATO PIÙ RILEVANTE

L'art. 8 ECSPR blocca l'uso captive su due livelli: art. 8(1) — il CSP non può partecipare alle offerte sulla propria piattaforma; art. 8(2) — il CSP **non può accettare** come titolari di progetto: (a) gli azionisti che detengono ≥20% del capitale/dei diritti di voto; (b) i propri dirigenti/dipendenti; (c) qualsiasi persona fisica o giuridica legata a costoro da un rapporto di controllo ai sensi dell'art. 4(1)(35)(b) MiFID II. Una PropCo italiana controllata dagli stessi fondatori ricade direttamente nella lettera (c). L'espedito di tenere le partecipazioni sotto il 20% è soggetto alla gestione dei conflitti di interesse ex art. 8(3) + all'esame anti-elusione della NCA, e il Q&A ESMA 2502 dice che si guarderà alla "realtà economica e commerciale" — **senza una reale separazione proprietaria non va considerato praticabile**. Vincoli aggiuntivi: art. 3(6) — l'SPV può dare esposizione soltanto a un singolo asset illiquido/indivisibile; nell'ECSPR non esistono tied agent — la licenza "non si può prendere in affitto".

Presupposto: l'intera analisi si fonda sulla qualificazione del token come valore mobiliare trasferibile MiFID II. Se il diritto alla quota di ricavi viene strutturato come quota di SRL o come diritto contrattuale non trasferibile, il regime cambia (l'Italia consente l'offerta al pubblico di quote di SRL con l'eccezione PMI; possono rientrare tra gli "admitted instruments" dell'ECSPR) — **il parere di classificazione dello strumento viene prima di ogni altra cosa**.

6.1 Percorso 1 — Self-issuance senza licenza (piano attuale)

- **Cosa consente:** soltanto l'emissione dei propri valori mobiliari e il self-placement (non è un servizio MiFID). Linee rosse: detenere denaro/strumenti della clientela, distribuzione per conto terzi, marketplace/matching, consulenza in materia di investimenti — ognuna attiva l'obbligo di licenza MiFID/ECSPR.

- **Nessun passaporto:** le offerte esenti non si passaportano; per ciascun paese vanno soddisfatte separatamente l'esenzione nazionale + le regole di marketing.
- **Il cambiamento del 5 giu 2026:** al posto della soglia a opzione degli Stati membri, esenzione armonizzata di **€12 mln complessivi a livello UE per emittente su 12 mesi** (con opzione di discesa a €5 mln; salvo il diritto a un documento nazionale). **Punto aperto:** alcune fonti leggono il nuovo art. 3(2) come "escluso in caso di offerta transfrontaliera/quando serve il passaporto" — se l'offerta esente simultanea in più paesi funzioni senza attriti **richiede la conferma del consulente sul testo definitivo.**

Soglie per paese e requisiti nazionali (su 12 mesi)

PAESE	SOGLIA	REQUISITO NAZIONALE	AFFIDABILITÀ
Italia	€8 mln → €12 mln (giu 2026)	tra €8 e 12 mln documento di sintesi; si applicano inoltre le regole nazionali sulle offerte	ALTA
Estonia	€8 mln → €12 mln (5 giu 2026)	Documento informativo non soggetto ad approvazione	ALTA
Germania	€8 mln→€12 mln	sopra €100k: WIB di 3 pagine depositato presso BaFin; sopra €1 mln: vendita solo tramite intermediario autorizzato , limiti per investitore di €1.000 / €10.000 (con ≥€100k di patrimonio libero o 2x il reddito netto mensile) / €25.000 (società) (§§ 3c, 6 WpPG) — l'umbrella serve esattamente a questo	ALTA
Paesi Bassi	€5 mln → €12 mln (5 giu 2026)	notifica all'AFM + documento informativo Allegato A	ALTA
Lituania / Lettonia	€8 mln	Documento informativo semplificato (armonizzazione baltica)	MEDIA
Francia	€8 mln	la scelta €12 mln/€5 mln è in attesa nella legge nazionale; documento DIS per alcuni strumenti	MEDIA
Austria	regime AltFG	non pienamente verificabile per il 2025–26 (storico: €2 mln AltFG / €5 mln con prospetto semplificato)	BASSA

Costi: nessun capitale/licenza; per paese documento+traduzione+consulente locale ~€5–30k/offerta (stima di mercato, non verificata); PSP ~0,5–1,5% (stima).

6.2 Percorso 2 — Licenza ECSPR

- **Cosa consente:** piattaforma con passaporto UE — intermediazione di prestiti e valori mobiliari trasferibili, marketing retail in tutta l'UE; KIIS di 6 pagine (niente prospetto), test di conoscenza, 4 giorni di recesso.
- **Tetto:** €5 mln per titolare di progetto su 12 mesi — e secondo i Q&A ESMA 2437/2438 nel calcolo rientrano **le altre offerte di crowdfunding del titolare di progetto in tutta l'UE E le offerte pubbliche esenti da Prospetto** — quindi i percorsi ECSPR + esenzione non si sommano per la stessa PropCo. (La richiesta di innalzamento a €12 mln è solo in fase di lobbying.)
- **Capitale:** €25.000 o 1/4 delle spese fisse annue (il maggiore); sostituibile con assicurazione/garanzia bancaria (art. 11). Passaporto: notifica ex art. 18, NCA di origine → NCA ospitanti + ESMA, **10 giorni lavorativi.**

NCA	TASSA	TERMINE LEGALE	TEMPI EFFETTIVI
Estonia (FI)	€1.000	25 giorni lavorativi + 3 mesi	~4–6 mesi; procedura in inglese; portale FI da marzo 2026
Lituania (LB)	€710	25 giorni lavorativi + 3 mesi	~3–5 mesi; il maggior bacino retail sotto ECSPR (~500k investitori)
Paesi Bassi (AFM)	€200/ora, tetto €75.000	3 mesi	~6 mesi; 18+ licenze rilasciate
Italia (CONSOB+BdI)	non verificata	25 giorni lavorativi + 3 mesi	6–12 mesi — doppia autorità, la più lenta delle quattro

Pacchetti di consulenza da ~€20k (LT); con policy/IT/template KIIS un setup complessivo realistico di €50–150k (stima); gestione annua ~€100–300k (stima). **Quando ha senso:** soltanto in un pivot verso un vero marketplace aperto a titolari di progetto terzi.

6.3 Percorso 3 — Impresa di investimento MiFID

- **Scaglioni di capitale (IFR/IFD): €75k** — RTO, trasmissione di ordini, gestione di portafogli, consulenza, **collocamento senza firm commitment** (senza detenere attivi della clientela) — è lo scaglione di cui EuropaTech ha bisogno; **€150k** — imprese che detengono attivi della clientela e **gestione di MTF/OTF; €750k** — negoziazione per conto proprio/underwriting. In più il requisito di 1/4 delle spese fisse.
- **Tempi/costi:** termine legale di decisione 6 mesi; nella pratica, pre-application inclusa, **9–15 mesi**; costi di preparazione ~€60–250k (dato UK come proxy; cifre UE non pubblicate separatamente); gestione annua realistica ~€300–700k+ (reporting IFD/IFR, DORA, funzioni di compliance/internal audit/risk).
- **Chi lo usa:** Germania — Black Manta Capital Partners (BaFin; vende anche hosting di tied agent), EPH Investment GmbH di Exporo (§32 KWG a fine 2018, oggi intermediazione+consulenza come WpIG); Liechtenstein — la FMA considera i security token strumenti MiFID, passaporto SEE (approvazione del prospetto di base di ST0x nel 2026); Lussemburgo — perfino STOKR usa l'ombrella tedesca DonauCapital invece di una licenza propria. **Valutazione: non realistico per una startup in fase pre-revenue; ha senso quando il margine di distribuzione sostiene un overhead di ~€500k+/anno (tipicamente >€20–30 mln/anno di collocamenti).**

6.4 Percorso 4 — Liability umbrella / tied agent (DE: Haftungsdach, § 3 Abs. 2 WpIG; UE: art. 29 MiFID II)

- **Meccanismo:** EuropaTech (o la società di marketing tedesca) si registra come "vertraglich gebundener Vermittler" in nome, per conto e sotto la responsabilità di un Wertpapierinstitut con licenza BaFin. Perimetro: intermediazione di investimenti, consulenza, **collocamento** — inclusa la vendita di valori mobiliari al retail tedesco; il presidio dei limiti per investitore ex § 6 WpPG lo svolge l'ombrella.
- **Transfrontaliero:** il tied agent può operare oltre confine con il passaporto MiFID dell'ombrella; il "passaporting triangolare" (impresa nel paese A, agente in B, cliente in C) è stato **inquadrato ufficialmente dal Supervisory Briefing ESMA del 7 luglio 2026**. Quindi, dove il passaporto e il perimetro contrattuale dell'ombrella lo consentono, è possibile anche il marketing in IT/EE/NL.
- **Fornitori:** *Effecta GmbH* (Florstadt): ombrella per 70+ società; si rivolge esplicitamente a piattaforme di crowdfunding, emittenti, intermediari del mercato secondario. *DonauCapital Wertpapier GmbH*: la scelta di STOKR, tokenstreet, NAO; al contempo CASP MiCA registrato. *CONCEDUS GmbH*: MiFID II + MiCAR combinati; tempi pubblicati — registrazione del tied agent presso BaFin **3–6 settimane**, dal primo contatto al go-live **8–16 settimane**. *NFS Netfonds*: grande, prevalentemente consulenti/gestori patrimoniali. *Black Manta*: hosting di tied agent sotto la propria licenza.

- **Costi (bassa affidabilità — i prezzi per le piattaforme non sono pubblici):** prezzi per consulenti individuali €29–69/mese (indicatore di scala, NON business di piattaforma); confronto di settore: sotto ombrella ~**€18–30k/anno di base + €10–60k/anno variabili**; voci di mercato sugli accordi di piattaforma: setup a cinque cifre basse + canone mensile + ~0,5–3% del volume collocato — **non verificato, da acquisire tramite offerta.**
- **Equivalenti fuori dalla Germania:** il regime è pan-UE (opzione dello Stato membro ex art. 29) ma il mercato commerciale multi-fornitore di "ombrella-as-a-service" è una specialità tedesca; una densità comparabile non è stata trovata in altri paesi. **Per l'ECSPR il modello ombrella non esiste.**

6.5 Percorso 5 — CASP MiCA (conferma: non necessario)

- I token che sono strumenti finanziari MiFID sono fuori perimetro ai sensi dell'art. 2(4)(a) MiCA; MiCA e MiFID II sono mutuamente esclusivi per singolo token; la licenza CASP non conferisce diritti sui valori mobiliari ("la licenza giusta per l'asset sbagliato").
- **Quando entra in gioco:** se EuropaTech stessa effettua custodia, scambio, trasferimento o intermediazione di stablecoin (EMT) / ART (es. tenere gli incassi in EURC su registro proprio, gestire un wallet EMT, convertire EMT↔fiat); da ~marzo 2026 custodia/trasferimento di EMT possono inoltre richiedere autorizzazioni di pagamento PSD2. **Soluzione: tenere tutti i flussi fiat/EMT presso PSP/escrow autorizzati (piano attuale) → la licenza MiCA non serve.** Il requisito stablecoin della RFP ONINO va configurato in coerenza con questa architettura.

6.6 Percorso 6 — La scala del mercato secondario

- **(a) Bacheca (licenza-light):** una bacheca pura in cui acquirente/venditore si limitano a pubblicare interessi e il contratto si conclude bilateralmente — **se non esiste un meccanismo interno che incroci molteplici interessi di terzi facendoli sfociare in contratti**, non è un MTF. Per i licenziatari ECSP è codificata nell'art. 25 ECSPR (solo strumenti offerti sulla piattaforma; il venditore ripubblica il KIIS; niente motore di matching né esecuzione). Per un emittente senza licenza la bacheca non è vietata di per sé, ma man mano che ci si avvicina a ordini vincolanti, prezzo di riferimento, facilitazione del regolamento cresce il rischio di RTO/MTF abusivo — **materia di parere legale; design difendibile: trasferibilità P2P on-chain + bacheca passiva.**
- **(b) Modello brokered (precedente Exporo):** Exporo ha aperto nel 2019 il suo "Handelsplatz" immobiliare tokenizzato — interessi di acquisto/vendita con regolamento in EUR tra i propri clienti, come **operazione bilaterale brokered** sotto la licenza della società di gruppo EPH; non un MTF. La base di licenza della funzione secondaria di Rendity non è stata verificata (probabilmente un modello analogo).
- **(c) Vera sede multilaterale:** MTF — impresa di investimento MiFID/gestore di mercato, scaglione €150k + sorveglianza di mercato, MAR, trasparenza: non per la fase startup. **Regime Pilota DLT** (Regolamento 2022/858, dal 23 mar 2023): DLT MTF / DLT SS / DLT TSS combinato; tra le esenzioni l'accesso retail diretto senza intermediari e il regolamento in EMT; permessi fino a 6 anni, validi in tutta l'UE. Adozione debole: solo **4 licenze DLT TSS** — 21X (DE, la prima, gen 2025), Axiology (LT, 9 lug 2025; focalizzata sui bond digitali, dichiara una riduzione dei costi di ~40%), Lise (FR), Securitize (ES); valutazione ESMA di giugno 2025 positiva, la stabilizzazione del regime è alla Commissione. **Via pratica: invece di costruire una sede propria, quotare i token su un DLT TSS esistente quando ci sarà volume.**

6.7 Tabella comparativa e proposta a fasi

PERCORSO	CAPITALE	UNA TANTUM	TEMPI	ANNUO	PASSAPORTO	ASSET DEL PROPRIO GRUPPO?	TETTO

Senza licenza (attuale)	€0	~€5– 30k/paese	immediato	PSP ~0,5– 1,5%	No (paese per paese); dal 5 giu 26 armonizzato ma con documento nazionale	Sì	€12 mln/a totale UE
ECSP (LT/EE)	€25k (assicurabile)	€710–1.000 di tassa + €20–100k di consulenza	4–6 mesi (LT/EE); 6–12 (IT)	~€100– 300k	Sì – 10 giorni lavorativi	No – art. 8(2)	€5 mln/12 mesi/tito di proget (includo offerte esenti)
MiFID (scaglione €75k)	€75k	~€100–300k + tasse	9–15 mesi	~€300– 700k	Sì	Sì (con disclosure dei COI)	– (le regole offerte si applicano a parte)
Umbrella (DE)	€0 (dell'umbrella)	~cinque cifre basse	8–16 settimane	~€18–30k + €10–60k variabili + ~0,5–3% del volume	Passaporto dell'umbrella (triangolare incluso)	Sì	–
MiCA CASP	€50–150k	Non necessario — solo se si prestano servizi EMT/ART/cripto					
MTF / DLT TSS	€150k+	molto alti	12–24 mesi; 4 licenze nell'UE	alti	Sì (DLT: 6 anni)	attesa neutralità	–

Fase 1 (lancio → ~€12 mln/anno, asset propri, 1–2 paesi): self-issuance senza licenza + PSP/escrow autorizzati. Regime estone del documento informativo + requisiti nazionali dei paesi target. Se la Germania è un target, umbrella (comunque obbligatoria sopra €1 mln) — professionalizza inoltre da subito la distribuzione. Per gli asset propri **non si entra** nell'ECSPR.

Fase 2 (€10–30 mln/anno, multi-paese): quando il tetto UE di €12 mln diventa vincolante, **prospetto UE approvato** (passaportabile, senza limite di importo, aperto al retail; il self-placement resta senza licenza) + umbrella nei mercati necessari; si può valutare una NCA pratica (la FMA del Liechtenstein ha approvato prospetti di base per token). Una licenza MiFID propria solo quando i margini sostengono un overhead di ~€500k+/anno.

Fase 3 (mercato secondario): bacheca passiva (con parere legale) → esecuzioni tramite umbrella/broker (modello Exporo) → con il volume, quotazione su 21X/Axiology; un MTF/DLT-TSS proprio come ultima risorsa.

Mappa fiscale: l'intera catena, tutte le aliquote (2026)

PUNTO FATALE DELLA STRUTTURA

Il rischio non è un'aliquota, ma due questioni di qualificazione: (1) **il diniego da parte dell'Italia dello 0% PSD alla OÜ pass-through** — la Cassazione nn. 32149 e 32467/2025 cerca il "beneficial owner" con tre test: (i) attività commerciale sostanziale, (ii) "dominion" — reale potere di disposizione giuridico/economico sui dividendi, (iii) finalità commerciale. La substance locale da sola non basta. **Una OÜ contrattualmente obbligata a trasferire gli utili ai detentori dei token cade al test del dominion anche a un esame superficiale** — esattamente il pattern dei casi danesi (CGUE C-116/16, C-117/16). La giurisprudenza 2025 apre la discussione sul BO perfino all'aliquota dell'1,2%. (2) **La qualificazione estone del pagamento sul token** — interesse (non tassato) o distribuzione di utili/distribuzione occulta (22/78). Per entrambe: consulente locale + ruling preventivo vincolante.

7.1 Italia — livello PropCo (2026)

VOCE	ALIQUTA	DETTAGLIO
IRES	24%	L'"IRES premiale" al 20% valeva solo per l'esercizio 2025 (condizioni: ≥80% dell'utile 2024 non distribuito, ≥30% investito in beni 4.0/5.0 + condizioni occupazionali); la Legge di Bilancio 2026 non l'ha prorogata
IRAP	3,9% standard	Le regioni possono variare di ±0,92 p.p. → es. Lazio, Liguria, Campania, Calabria 4,82%. Nessuna aliquota specifica per gli hotel — verificare la regione
IMU (hotel, cat. catastale D/2)	0,86% di default, fino all'1,06%	Base imponibile: rendita ×1,05×65 (moltiplicatore cat. D); la componente dello 0,76% è quota statale. Sull'immobile strumentale l'IMU è deducibile al 100% dall'IRES dal 2022; 0% dall'IRAP
IVA	10%	Aliquota ridotta per alloggio + ristorazione/catering; standard 22%
Modello locazione — locazione dell'immobile	IRES 24% + IRAP 3,9%	Niente cedolare secca per le società. La locazione di fabbricati strumentali è di default esente IVA, con opzione irrevocabile per il 22% (art. 10 n. 8 DPR 633/72); imposta di registro ~1% sulle locazioni di immobili strumentali
Modello locazione — affitto d'azienda	IVA 22% + registro fisso	Se gli attivi sono prevalentemente immobiliari, norma anti-abuso di riqualficazione (art. 35 co. 10-quater DL 223/2006) — consulente locale indispensabile

7.2 Italia → Estonia: il percorso dei dividendi

PERCORSO	RITENUTA	CONDIZIONI / RISCHIO
Default interno	26%	Ritenuta a titolo d'imposta (art. 27 DPR 600/1973)
Società UE/SEE	1,2%	Art. 27(3-ter): beneficiaria società UE/SEE soggetta all'imposta sulle società nel proprio paese; l'aliquota rispecchia il carico del 5%×24%=1,2% tra società residenti; secondo l'interpretazione corrente nessun requisito di partecipazione minima . La giurisprudenza 2025 spinge l'analisi BO anche qui — ma questa è l'ipotesi di lavoro prudente

PSD (Direttiva madre- figlia)	0%	Art. 27-bis: (i) forma giuridica inclusa nell'allegato della Direttiva; (ii) residenza UE; (iii) assoggettamento a una delle imposte elencate; (iv) partecipazione diretta $\geq 10\%$; (v) ininterrotta ≥ 1 anno (in taluni casi applicabile prima del compimento dell'anno — AE Risposta n. 48, 25 feb 2025); (vi) beneficial ownership + GAAR (art. 10-bis L. 212/2000). Rischio conduit/diniego elevato (v. riquadro sopra); il fatto che l'Estonia tassi solo alla distribuzione alimenta l'obiezione "di fatto non tassata" (linea Cass. 25264/2017; rinvio pendente alla CGUE sulla compatibilità con la PSD)
--	----	---

7.3 Italia → Estonia: il percorso interessi / finanziamento con partecipazione agli utili

- **Ritenuta sugli interessi da finanziamento: 26%** (a titolo d'imposta; il 12,5% solo per i titoli di Stato — non pertinente).
- **IRD 0%** (art. 26-quater DPR 600/1973): partecipazione $\geq 25\%$ (diritti di voto diretti o società madre comune al 25%) + ≥ 1 anno + beneficiaria soggetta a imposta nell'UE + beneficial ownership (contenzioso attivo sui finanziamenti back-to-back). **Ma:** l'art. 4(1)(b) della Direttiva 2003/49 consente allo Stato della fonte di escludere "gli interessi su crediti che comportano un diritto di partecipazione agli utili del debitore", e l'Italia ha esercitato questa esclusione — **un finanziamento realmente partecipativo tipicamente non ottiene l'IRD 0%** (dettagli applicativi con il consulente).
- **Riqualificazione:** art. 44(2)(a) TUIR — gli strumenti la cui remunerazione è **totalmente** costituita dalla partecipazione ai risultati economici dell'emittente sono assimilati alle azioni → i pagamenti seguono il regime dei dividendi (7.2). Sugli strumenti ibridi/atipici rischio di ritenuta del 26% da "titoli atipici" (quest'ultimo punto non verificato in modo indipendente).
- **Deducibilità:** art. 109(9) TUIR — la quota delle remunerazioni di titoli/strumenti finanziari che costituisce partecipazione diretta/indiretta ai risultati economici dell'emittente/del gruppo/dell'affare **non è deducibile**. Prassi dell'Agenzia delle Entrate (Circolare 26/E, 16 giu 2004; Risposta 476/2022): se il legame con gli utili determina l'**ammontare (quantum)** del pagamento, nessuna deduzione; se determina solo l'**esistenza del pagamento (an)** (importo fisso/predeterminato, pagamento condizionato all'utile), la deduzione è preservata. **È questa la distinzione di design dello strumento che vale denaro.**
- **Barriera agli interessi:** art. 96 TUIR (ATAD 1) — gli interessi passivi netti sono deducibili fino agli interessi attivi + il 30% dell'EBITDA fiscale (ROL fiscale); l'eccedenza si riporta senza limiti di tempo; gli interessi non sono mai deducibili dall'IRAP.
- **Ibridi ATAD 2:** un esito dedotto in Italia / non incluso in Estonia può attivare il diniego della deduzione. Poiché il regime di differimento estone è una caratteristica generale del sistema, nella maggior parte delle letture è fuori perimetro — ma uno strumento partecipativo trattato come debito in Italia / quasi-equity in Estonia è il classico pattern ibrido. **Non risolubile in astratto — consulente.**

7.4 Estonia — livello OÜ (2026)

VOCE	ALIQUTA	DETTAGLIO
Utili distribuiti	22/78 (22% del lordo)	Fermo nel 2026: l'imposta di sicurezza del 2% abrogata il 19 giu 2025 senza mai essere applicata; il passaggio al 24% annullato a dic 2025. Il 14/86 + la ritenuta del 7% aboliti il 1° gen 2025 (salvo disposizioni transitorie)
Utili trattenuti	0%	Il nucleo del sistema è invariato; IVA 24%
Ritenuta: dividendi verso l'estero	0%	L'imposta è solo a livello societario
Ritenuta: interessi verso l'estero	0%	Se a condizioni di mercato; 22% verso persone fisiche residenti in Estonia

Ritenuta: royalty	10%	Non pertinente per il revenue-share
Esenzione sulla redistribuzione	0% CIT	La redistribuzione come dividendo dei dividendi ricevuti da una partecipata UE/SEE/Svizzera ($\geq 10\%$) è senza CIT estone — pietra angolare della catena dei dividendi italiani. Fuori dal SEE: vale anche se a monte è stata pagata imposta/applicata ritenuta
Qualificazione del pagamento sul token	—	Questione aperta decisiva: se qualificato come distribuzione di utili (ITA §50), 22/78 in capo alla OÜ, nessuna ritenuta sul percettore — e non è mai stato testato pubblicamente se l'esenzione $\geq 10\%$ operi nelle "altre distribuzioni di utili" a detentori di token non soci (AFFIDABILITÀ BASSA). Se qualificato come cedola di debito: nel sistema cash-flow estone è un costo d'esercizio → niente CIT, niente ritenuta. Rischi: riqualificazione come distribuzione occulta di utili o come costo estraneo all'attività (ITA §51/52, 22/78). Va ottenuto il siduv eelotsus dall'EMTA
Obbligo di ritenuta verso l'investitore retail estero	Nessuno	La quota di utili su valori mobiliari non rientra nell'elenco chiuso dei redditi di fonte estone dei non residenti soggetti a ritenuta (ITA §29/§41) (MEDIA-ALTA). Il reporting (TSD, CRS/DAC) è questione separata

7.5 Livello investitore (paesi esemplificativi)

RESIDENZA	ALIQUTA	NOTA
Italia	26%	Imposta sostitutiva piatta sui redditi di capitale — identica nella qualificazione come dividendo o come provento assimilato agli interessi
Germania	26,375%	Abgeltungsteuer 25% + 5,5% di solidarietà; con l'imposta ecclesiastica $\approx 27,8-28,0\%$; franchigia di risparmio di €1.000
Estonia	22%	Se la OÜ ha versato il 22/78, nessuna imposta personale aggiuntiva sul dividendo; nella qualificazione come interesse, ritenuta del 22%

7.6 Fondatori residenti in Turchia

VOCE	ALIQUTA / REGOLA	DETTAGLIO
Ritenuta Estonia→TR sui dividendi	0%	Diritto interno estone; la convenzione contro le doppie imposizioni (Ankara, 25 ago 2003; Legge 5158) riporta in genere un massimo del 10% — in pratica accademico, dato che l'Estonia applica lo 0% e l'imposta societaria 22/78 non è limitata dall'articolo sui dividendi (MEDIA — da confermare sul testo ratificato)
Imposta sul reddito TR (dividendi esteri)	15 / 20 / 27 / 35 / 40%	Progressiva; scaglione massimo 2026 $\approx$ oltre TRY 1,9 mln (scaglioni indicizzati annualmente, Comunicato 332)
Esenzione del 50%	picco effettivo $\approx 20\%$	Condizioni: $\geq 20\%$ del capitale versato (soglia scesa dal 50% al 20% — Decreto presidenziale 11257, GU 30 apr 2026, per i redditi dal 1° gen 2026 ; prima disciplina Legge 7491, 28 dic 2023) + rimpatrio degli utili in Turchia entro il termine di presentazione della dichiarazione

CFC (società estera controllata)	—	Art. 7 KVK + per le persone fisiche la regola di distribuzione presunta GVK 75(2) (Legge 5615/2007). Condizioni cumulative: (i) residenti TR (persone fisiche+giuridiche insieme) con ≥50% del capitale/dei dividendi/dei diritti di voto; (ii) ≥25% dei ricavi lordi di natura passiva (interessi, dividendi, canoni, royalty, plusvalenze mobiliari); (iii) imposta effettiva <10% sull'utile del bilancio commerciale; (iv) ricavi > controvalore di TRY 100.000. Verdetto: se l'utile resta nella OÜ, con ogni probabilità si è catturati — quota dei fondatori ≥50% ✓, dividendo della PropCo passivo ✓, imposta estone 0% sugli utili non distribuiti ✓, soglia irrilevante ✓. L'utile si considera distribuito nell'anno di chiusura dell'esercizio ed è tassato in Turchia; la meccanica anti-duplicazione alla distribuzione effettiva dell'utile già tassato CFC con il consulente locale
Alternativa: società TR interposta	effettivo ≈ 5%	La classica esenzione da partecipazione al 100% (KVK 5/1-b: equivalente di AŞ/Ltd + ≥10% + ≥1 anno + carico fiscale ≥15% nel paese della partecipata + rimpatrio) si inceppa sul requisito del carico fiscale in Estonia. Nuova alternativa: esenzione dell'80% (7491 + 11257: solo quota ≥20% + rimpatrio; NESSUN requisito di carico fiscale né di durata) → imposta societaria TR 25% × base imponibile 20% = effettivo ≈ 5%

Nota: la Turchia non concede alle persone fisiche il credito indiretto per l'imposta societaria estone del 22/78; non c'è nemmeno una ritenuta estone da scomputare — dove applicata, la CIT estone è un costo sommerso a monte dell'imposta turca.

7.7 Esempio end-to-end: €100 di utile alberghiero in Italia → la tasca dell'investitore retail italiano

Ipotesi: base IRAP ≈ base IRES (3,9%; a livello regionale possibile 4,82%); IMU considerata costo fisso ed esclusa; la OÜ trasferisce integralmente quanto incassato; nelle righe con "esenzione EE" si è ipotizzata applicabile l'esenzione sulla redistribuzione; imposta dell'investitore 26%.

SCENARIO	IMPOSTA ITALIA	RITENUTA ITALIA	CIT ESTONIA	LORDO INVESTITORE	IMPOSTA INVESTITORE	NETTO	PERDITA TOTALE
(a) Dividendo, PSD 0% + esenzione EE	27,9	0	0	72,10	18,75	53,35	46,7%
(b) Dividendo, 1,2% + esenzione EE — base di pianificazione	27,9	0,87	0	71,23	18,52	52,71	47,3%
(a') PSD 0% ma con l'Estonia che applica il 22/78	27,9	0	15,86	56,24	14,62	41,62	58,4%
(b') 1,2% + Estonia 22/78	27,9	0,87	15,67	55,56	14,45	41,11	58,9%

(c) Finanziamento partecipativo: deduzione degli interessi fino al 30% dell'EBITDA (30 unità), se regge l'IRD 0%; il residuo di 49,3 come dividendo PSD 0%	20,7 (16,8 IRES + 3,9 IRAP)	0	0	79,30	20,62	58,68	41,3% – il migliore ma il più fragile
(d) Cattivo design: "finanziamento" interamente legato agli utili → assimilato alle azioni ex art. 44, niente deduzione, niente PSD/1,2 (ritenuta 26%)	27,9	18,75	0	53,35	13,87	~39,5	~60,5%

Per l'investitore tedesco moltiplicare la riga del lordo investitore ×0,73625 (es. scenario (a): netto 53,08). **Impatto sul modello:** per offrire all'investitore un lordo dell'8–12%, l'asset deve generare, a monte delle imposte, all'incirca **1,7–2,4 volte** tanto. Le due maggiori fonti di volatilità: il riconoscimento da parte dell'Italia della PSD/dell'1,2% alla OÜ pass-through e la qualificazione estone del pagamento sul token.

Sezione 08

Impatti sul modello finanziario (test rispetto al piano 2026–2029)

IPOTESI DEL MODELLO	RISULTATO DELLA RICERCA	PROPOSTA DI REVISIONE
Success fee 5–6% (dal proprietario dell'asset)	Intervallo verificato 3–10%; fascia medio-alta	Mantenere — difendibile su operazioni hospitality di piccola taglia; lasciare margine negoziale rispetto al pricing del lending baltico (3–4%)
Strutturazione/listing €15k/emissione	Nessun precedente nel crowdfunding; listino dell'infrastruttura di tokenizzazione \$5.990 + \$69/mese	Giustificarla come pacchetto (inclusi documentazione legale + KID + input di valutazione) o scaglionarla; come pura "commissione di listing" non è difendibile rispetto al mercato
Servicing fee 0,75%/anno (volume cumulato)	EstateGuru mutuatario 0–2%/anno + investitore 0,96% su AUM; Rendity commissione annua	Mantenere; valutare nel tempo anche la monetizzazione del lato investitore (mossa comune delle piattaforme redditizie)
Ticket medio €1.000–1.500	Media retail ESMA ~€660; ingresso medio europeo ~\$3,4k; Rendity cumulato ~€4,2k	Ragionevole — €1.000 base conservativa, €1.500 scenario base
CAC: €67 implicito nel 2026; criterio-soglia ≤€200	Cliente attivato fintech ~\$269+; CAC +40–60% dal 2023	€67 il primo anno è irrealistico — rifar girare budget marketing/obiettivo investitori; la soglia ≤€200 resti come target aggressivo-ma-possibile

Volume di emissione di €32 mln/anno nel 2029	Il massimale di esenzione è €12 mln/anno/emittente a livello UE	Il piano 2028+ richiede o una struttura multi-emittente (con reale separazione proprietaria — con consulenza anti-abuso) o un prospetto approvato ; al modello vanno aggiunti i costi di licenza/prospetto della Fase 2
Fiscalità: nessuno strato fiscale esplicito nel modello	Perdita end-to-end come base di pianificazione ~47%; per un 8%+ netto all'investitore il rendimento dell'asset dev'essere 1,7–2,4x	Trasformarla in criterio di selezione degli asset: un asset che non genera un rendimento cash ante imposte del ~14–20% non va tokenizzato; aggiungere la riga fiscale agli scenari
Break-even 2029 (scenario base)	Precedenti redditizi: snelli + basati su debito + monomercato + €70 mln+/anno di origination	Mantenere i criteri-soglia; tenere l'internazionalizzazione dietro il gate della Fase 2; una prima emissione senza default è l'asset più critico

Sezione 09

Sintesi esecutiva e lista delle azioni

- **La soglia è cresciuta ma il massimale è a livello UE:** Estonia e Italia a €12 mln; ma nel nuovo regime i €12 mln sono il totale UE per emittente. La meccanica dell'esenzione multi-paese (nuovo art. 3(2)) è letta in modo diverso dagli studi legali — la conferma del consulente può cambiare il piano di lancio.
- **La scala delle licenze:** Fase 1 self-issuance senza licenza + PSP/escrow (corretto); l'ECSPR è precluso per gli asset propri (art. 8(2)); per la Germania l'umbrella è al tempo stesso obbligatoria e rapida (8–16 settimane, ~€30–90k/anno); la licenza MiFID è un business da €20–30 mln+/anno di volumi; il CASP MiCA non serve (finché i flussi fiat/EMT restano presso il PSP).
- **La vendita verso l'Italia va tenuta di fatto chiusa:** contenuti in italiano + registrazione aperta agli italiani = per la CONSOB offerta rivolta all'Italia; 1.522+ precedenti di oscuramento. Il design di lingua/marketing/geo-blocco è imprescindibile.
- **Fiscalità:** la base di pianificazione è lo scenario con ritenuta dell'1,2% (~47% di perdita complessiva). Non ci si può affidare allo 0% PSD (giurisprudenza sul BO); l'art. 109(9) non rende deducibile in Italia il pagamento legato agli utili (la distinzione an/quantum è la leva di design); in Estonia il ruling preventivo EMTA è decisivo; per i fondatori TR la CFC è pressoché certa — l'alternativa della holding TR con esenzione dell'80% (effettivo ~5%) va confrontata seriamente.
- **Modello commissionale:** 5–6% ✓; €15k solo con la giustificazione a pacchetto; 0,75% ✓. Lezioni di redditività: restare snelli, considerare la struttura debt-like, approfondire un unico mercato, monetizzare entrambi i lati, gestire i default in modo eccellente.
- **Timing di mercato:** crowdfund italiano a -36,8%, Germania in un'ondata di default, i casi Rendity/Recrowd/Koregraf/EV Digital — un lancio nell'era del consolidamento. La domanda c'è (Baltico 2–3x di sottoscrizioni in eccesso; rendimento retail italiano 10–14%) ma il prodotto deve poter offrire un 8%+ netto.

Azioni pre-lancio (in ordine di priorità)

1. **Parere di classificazione dello strumento** (se sia un valore mobiliare trasferibile MiFID; effetti di regime delle alternative quota di SRL/diritto contrattuale) — presupposto dell'intera analisi.
2. **Estonia:** ruling preventivo vincolante dell'EMTA (pagamento sul token: interesse o distribuzione di utili; esenzione nella distribuzione a non soci); testo finale del §15 VPTS + conferma della banda del documento informativo (Riigi Teataja).
3. **Italia:** parere fiscale sulla struttura di uscita della PropCo — tenuta BO del percorso dell'1,2%; cedola parzialmente fissa con design an/quantum; capienza ex art. 96; screening ATAD 2; monitoraggio del testo finale del Regolamento Emittenti CONSOB; formalizzazione scritta della policy di non-direzione verso l'Italia (lingua/geo).

4. **Turchia:** analisi della posizione CFC (meccanica del GVK 75(2), prevenzione della doppia imposizione) e confronto con l'alternativa della holding TR con esenzione dell'80%; conferma del testo dell'art. 10 della convenzione contro le doppie imposizioni.
5. **RFQ ai PSP:** richiesta di offerta simultanea a Lemonway + secupay + Mangopay + ConnectPay + Treezor con il set di domande della Sezione 3.6; pre-verifica via API dello status TR-UBO presso Mangopay.
6. **Decisione sulla Germania:** se si farà marketing, offerte da Effecta / DonauCapital / Concedus (con 8–16 settimane di anticipo); il perimetro del passaporting triangolare (EE/NL) va messo per iscritto nel contratto.
7. **Revisione del modello finanziario:** massimale UE di €12 mln; riga fiscale al 47%; CAC del primo anno $\geq$ €200; criterio di selezione degli asset "rendimento cash ante imposte 14–20%"; voce di costo prospetto/licenza della Fase 2.
8. **Preparazione del documento di emissione:** redazione del tipo di contratto con l'operatore (locazione vs gestione) e dei fattori di rischio stagionalità/energia/capex con i dati della Sezione 1.6; budget per il PRIIPs KID.

Sezione 10

Elementi non verificabili e metodologia

10.1 Esplicitamente non verificabili (materia per consulenti/offerte)

- Gli estremi RT I della legge estone di modifica e il testo finale del §15 VPTS; la guida aggiornata di fi.ee; la versione post-giugno 2026 dell'elenco ESMA delle soglie nazionali.
- Orientamenti/precedenti EMTA sulla qualificazione fiscale dei pagamenti su strumenti di partecipazione agli utili in Estonia (assenti — ruling indispensabile); l'esenzione sulla redistribuzione nelle "altre distribuzioni di utili" a non soci.
- Italia: il testo finale adottato del regolamento CONSOB di adeguamento al Listing Act; il testo ratificato delle aliquote della convenzione Italia–Estonia; la citazione letterale del paragrafo dell'art. 26-quater sull'esclusione degli interessi partecipativi; la qualificazione della ritenuta sui "titoli atipici"; il dettaglio dell'imposta di registro nella struttura di locazione alberghiera; l'applicazione concreta dell'ATAD 2.
- Turchia: la meccanica di credito/esenzione alla distribuzione effettiva degli utili già tassati in regime CFC; il testo dell'art. 10 della convenzione contro le doppie imposizioni.
- PSP: i prezzi crowdinvesting di secupay/Lemonway/Mangopay (su offerta); la notifica di passaporto di secupay verso l'Estonia; la policy self-issuer di Lemonway; la tabella paesi TR di Mangopay; il tariffario di ConnectPay; le dichiarazioni su MoR/descriptor; gli importi delle penali di chargeback.
- Concorrenti: le percentuali esatte di Raizers, Bergfürst, Recrowd, Trusters, Walliance, Crowdestate, Konvi (lato proprietario dell'asset), Timeless, Estating; l'utile certificato di ClubFunding; il volume pan-UE 2024/25 del crowdfunding immobiliare; il CAC pubblicato di una qualunque piattaforma; un precedente di commissioni per emissioni di token su ricavi alberghieri nell'UE.
- Mercato: le tabelle definitive dei rendimenti C&W H2 2025 / JLL 2026 (PDF ad accesso bloccato); occupazione/ADR assoluti dell'intero 2025 di STR; la scomposizione in dollari separata spa/termale per l'Italia di GWI; se la cessione del portafoglio termale di Oaktree si sia chiusa; una serie di cap rate specifica per gli asset termali (il segmento scambia troppo poco); la conferma primaria dei dati Istat 2025.
- Licenze: i prezzi a livello piattaforma di Effecta/DonauCapital/Concedus; la tassa di domanda ECSP della CONSOB; gli importi delle tasse BaFin WpIG e CSSF; tempi/tasse della FMA del Liechtenstein; la base di licenza del mercato secondario di Rendity; le soglie aggiornate dell'Austria; il testo esatto del funzionamento transfrontaliero del nuovo art. 3(2).

10.2 Metodologia

7 agenti di ricerca approfondita in parallelo (Italia/CONSOB; Estonia; concorrenti; PSP; mercato alberghiero italiano; opzioni di licenza; catena fiscale), scansione web simultanea il 20 agosto 2026; 300+ fonti. Base delle fonti: siti regolamentari (CONSOB, Banca d'Italia, Finantsinspeksioon, Riigikogu, ESMA, BaFin, AFM, Bank of Lithuania), gazzette ufficiali/testi dei provvedimenti

(D.Lgs. 86/2026, Decreto presidenziale 11257, Delibere), bilanci annuali certificati (EstateGuru 2024), analisi di studi legali (Davis Polk, Cleary, Walkers, EY, Paksoy, Esin ecc.), rapporti di settore (PoliMi Crowdfunding 10–11, ESMA Crowdfunding 2025, GWI 2025, Colliers/C&W/EY/Scenari) e documenti primari dei fornitori. Vincolo ambientale: alcuni siti primari erano bloccati dal proxy di rete; in tali casi i risultati sono stati verificati in modo incrociato sulle sintesi di ricerca e il grado di affidabilità è stato ridotto. In ciascuna sezione gli elementi non verificabili sono elencati esplicitamente. Il presente rapporto non costituisce consulenza legale o fiscale; la strutturazione finale va confermata con consulenti qualificati nelle giurisdizioni prescelte.

EuropaTech · Rapporto di ricerca dettagliato · 20 agosto 2026 · Testo integrale e URL delle fonti: `repo/docs/europa-tech/2026-08-20-arastirma-raporu.md` + output degli agenti. Documenti precedenti: Rapporto 1 (Estonia), Rapporto 2 (Pagamenti con carta), Rapporto 3 (Base del business plan), Strategia di crescita finanziaria 2026–2029, set offerta/legal/timeline ONINO, rapporto sulla struttura RWA di Dubai.